



ORIENTAÇÕES SOBRE PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS DOS TERMO DE REFERÊNCIA PARA A EMISSÃO DA CARTA DE HABITE-SE DE REGULARIZAÇÕES

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E GESTÃO URBANA
SUPERINTENDÊNCIA DE FISCALIZAÇÃO E GESTÃO URBANA
GERÊNCIA DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE URBANÍSTICO

ORIENTAÇÕES SOBRE PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS DOS TERMO DE REFERÊNCIA PARA A EMISSÃO DA CARTA DE HABITE-SE DE REGULARIZAÇÕES

MÓDULO A – ORIENTAÇÕES NECESSÁRIAS SOBRE A RESPONSABILIDADE TÉCNICA DO PROFISSIONAL

O profissional técnico está apto a assumir a responsabilidade técnica pela regularização de uma edificação?

Nota 1: Arquitetos e engenheiros civis são profissionais legalmente habilitados para assumir a responsabilidade pela regularização de edificações construídas sem alvará de construção ou sem habite-se, atuando como responsáveis técnicos do processo. As responsabilidades associadas a essa função incluem:

- Vistoria e emissão de laudo técnico: Avaliação da segurança, estabilidade, habitabilidade e conformidade da edificação com as normas vigentes e identificando eventuais irregularidades.
- Projeto "As Built": Elaboração de croqui da edificação conforme a edificação se apresenta em relação ao lote.
- Adequação à Legislação: Análise e verificação do cumprimento das leis de uso e ocupação do solo, código de obras, normas de acessibilidade e demais legislações e propor adequações necessárias.
- Responsabilidade Técnica: Assumir a responsabilidade pela regularização, emitindo ART ou RRT e interagindo com os órgãos municipais.

MÓDULO B –ANÁLISE DOS DOCUMENTOS CADASTRAIS DA EDIFICAÇÃO A SER REGULARIZADA

Para a análise da regularidade de um imóvel, é necessário, primeiramente, estar em posse dos seguintes documentos mínimos obrigatórios:

- Certidão de matrícula atualizada do imóvel;
- Carnê do IPTU;
- Cópia de Carta de Habite-se, Certidão de Normalização ou Certidão de Regularidade, caso o proprietário possua;
- "As built" do imóvel levantado pelo profissional;
- RG e CPF do proprietário;
- Procuração autorizando o profissional responsável a solicitar cópias de documentos e o desarquivamento de processos em nome do proprietário.



ORIENTAÇÕES SOBRE PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS DOS TERMO DE REFERÊNCIA PARA A EMISSÃO DA CARTA DE HABITE-SE DE REGULARIZAÇÕES

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E GESTÃO URBANA
SUPERINTENDÊNCIA DE FISCALIZAÇÃO E GESTÃO URBANA
GERÊNCIA DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE URBANÍSTICO

O contrato estabelecido através de ART ou RRT confere ao profissional o direito de fazer essas solicitações diretamente à prefeitura.

- Cópia do BIC¹;
- Ficha imobiliária cadastral atualizada do imóvel².
- Planta do loteamento do lote³.

¹ BIC - Boletim de informações cadastrais. O BIC referência é o croqui elaborado pelo auditor fiscal da SEMADUR que demonstra o perímetro e as unidades de avaliação que estão sendo cobrados no IPTU. Uma cópia desse documento pode ser adquirida na central de atendimento, senha J.

² A Ficha cadastral imobiliária contém um resumo de todas as informações cadastrais do imóvel, tais como, quadra, lote, valor de avaliação, nome do proprietário averbado. A versão mais atualizada desse documento pode ser adquirida na central de atendimento, senha J.

³ A planta de loteamento exibe todas as quadras e lotes que compõem o parcelamento registrado na Prefeitura Municipal de Campo Grande (PMCG). Ela também detalha as dimensões dos lotes, suas áreas, bem como as confrontações com ruas e lotes vizinhos do lote em questão. A Planta de loteamento pode ser consultada na Mapoteca.

1. Análise da matrícula:

1.1. O proprietário descrito na matrícula é o mesmo que consta na ficha cadastral imobiliária ou no carnê do IPTU?

Nota 2: Caso o proprietário atual não esteja averbado, o mesmo deverá comparecer à Central de Atendimento ao Cidadão, portando a certidão de matrícula atualizada e a cópia do IPTU, para solicitar a averbação do novo proprietário.

1.2. As informações de quadra, lote, parcelamento, medidas, área e confrontantes coincidem com as informações constantes da ficha cadastral imobiliária e a planta de loteamento?

Nota 3: Caso haja alguma informação divergente, deverá corrigi-la. Importante retificar essa informação antes de entrar com o processo administrativo de regularização, para que durante a análise, o processo não fique pendente com essa exigência. Para mais informações quanto à retificação dessas informações, recomenda-se se dirigir ao setor da mapoteca, na central de atendimento ao cidadão.

1.3. Existe alguma averbação com a descrição de uma edificação na certidão de matrícula? Essa descrição menciona a área construída? E, em caso afirmativo, há a menção de qual documento foi emitida essa área edificada (carta de habite-se, Certidão de Normalização ou Certidão de Regularidade)?

Nota 4: Quatro possíveis situações para a análise de áreas averbadas na certidão de matrícula são:



ORIENTAÇÕES SOBRE PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS DOS TERMO DE REFERÊNCIA PARA A EMISSÃO DA CARTA DE HABITE-SE DE REGULARIZAÇÕES

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E GESTÃO URBANA
SUPERINTENDÊNCIA DE FISCALIZAÇÃO E GESTÃO URBANA
GERÊNCIA DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE URBANÍSTICO

1. **Área edificada averbada que coincide com o Projeto "As Built":** Caso as áreas coincidam, considera-se que o imóvel está regular perante o município, dispensando a necessidade de abertura de um processo de regularização.

Caso haja interesse em obter uma cópia do projeto que originou a carta de habite-se ou documento similar, juntamente com uma segunda via do documento, será necessário descobrir qual o número do processo junto à senha J, munido dos seguintes documentos:

- Certidão de matrícula atualizada;
- Cópia do IPTU;
- RG e CPF do proprietário;

Procuração autorizando o profissional responsável a solicitar cópias de documentos e o desarquivamento de processos em nome do proprietário. O contrato estabelecido através de ART ou RRT confere ao profissional o direito de fazer essas solicitações diretamente à prefeitura.

De posse do número do processo, deve-se solicitar o desarquivamento junto à senha G e obter informações sobre os procedimentos de desarquivamento e solicitação de cópias.

2. **Área edificada averbada que não coincide com o Projeto "As Built":** Pode ser que o imóvel possua uma carta de habite-se que não foi averbada. Nesse caso, é recomendável dirigir-se à senha J para investigar quais processos já foram abertos com base na inscrição imobiliária. O atendente auxiliará na identificação de processos de construção ou regularização e informará se algum deles resultou na emissão de uma carta de habite-se ou documento similar.

De posse do(s) número(s) do processo, solicite o desarquivamento junto à senha G para obter informações sobre os procedimentos necessários para desarquivamento e solicitação de cópias.

3. **Descrição de edificação sem a informação de área construída:** Pode ter duas possibilidades: Se houver a descrição de uma edificação na certidão de matrícula, mas sem a informação da área construída, existem duas possibilidades:

1. Primeira possibilidade: O imóvel pode possuir uma carta de habite-se que não foi averbada. Nesse caso, siga as recomendações mencionadas anteriormente, indo à senha J para investigar quais processos já foram abertos com base na inscrição imobiliária e verificar se algum documento oficial foi emitido, como a carta de habite-se ou documento similar. De posse do número do processo, solicite o desarquivamento junto à senha G para obter cópias dos documentos.
2. Segunda possibilidade: O imóvel pode ter sido averbado há muito tempo, quando os cartórios aceitavam a averbação de edificações sem a necessidade de documentos oficiais emitidos pela prefeitura. Nesse cenário, como profissional habilitado, será necessário realizar um laudo



ORIENTAÇÕES SOBRE PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS DOS TERMO DE REFERÊNCIA PARA A EMISSÃO DA CARTA DE HABITE-SE DE REGULARIZAÇÕES

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E GESTÃO URBANA
SUPERINTENDÊNCIA DE FISCALIZAÇÃO E GESTÃO URBANA
GERÊNCIA DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE URBANÍSTICO

investigativo. Esse laudo deve incluir a coleta de informações com os proprietários e a comparação entre a descrição presente na certidão de matrícula e o que está efetivamente edificado no local. O objetivo é identificar se a descrição da matrícula corresponde a alguma parte da construção existente ou se foi demolida.

4. **Nenhuma descrição de área construída:** Isso não significa necessariamente que o imóvel seja completamente irregular. Pode ser que possua uma carta de habite-se que não foi averbada. Nesse caso, é recomendável dirigir-se à senha J para investigar quais processos já foram abertos com base na inscrição imobiliária. O atendente auxiliará na identificação de processos de construção ou regularização e informará se algum deles resultou na emissão de uma carta de habite-se ou documento similar.

Esse é o roteiro básico que o profissional deve seguir para conseguir identificar quais são as áreas regulares, a regularizar e áreas demolidas. Após essa etapa, seguir quanto à análise urbanística e edificação da edificação.

MÓDULO C –ANÁLISE URBANÍSTICA E EDILÍCIA DA EDIFICAÇÃO EM PROCESSO DE REGULARIZAÇÃO

1. A atividade do empreendimento está em conformidade com a Zona urbana a qual está localizada?



ORIENTAÇÕES SOBRE PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS DOS TERMO DE REFERÊNCIA PARA A EMISSÃO DA CARTA DE HABITE-SE DE REGULARIZAÇÕES

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E GESTÃO URBANA
SUPERINTENDÊNCIA DE FISCALIZAÇÃO E GESTÃO URBANA
GERÊNCIA DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE URBANÍSTICO

Nota 5: Para verificar se a atividade em funcionamento no local está em conformidade com a Zona Urbana e com a localização do imóvel em que o imóvel se encontra, é necessário, primeiramente, identificar a categoria de uso à qual a atividade exercida pertence, de acordo com a legislação vigente:

- Lei Complementar n. 107, de 21/12/2007 / Anexo IV / Tabelas 1, 2 e 5 / Categorias de uso (resumo)
- Lei complementar n. 186/2011 / Anexo IV / Tabela 3 e 4 / Categorias de uso (resumo)
- Lei complementar n. 373/2019 / Anexo IV / Tabela 6 / Categorias de uso (resumo)

Após identificar a correta categoria de uso, o próximo passo é verificar se essa categoria é permitida na zona urbana em que o imóvel está inserido.

- Lei complementar n. 341/2018 / Anexo 8.1 / Categorias de Uso por Zonas e Eixos de Adensamento

Após identificar se é permitida na zona urbana em que o imóvel está inserido, verificar se a atividade é permitida pela largura da Rua:

- Lei complementar n. 373/2019 / Anexo V / Compatibilidade Locacional

Para verificar em qual Zona Urbana o imóvel está localizado, acessar o SISGRAN:

<https://sisgranmaps.campogrande.ms.gov.br>

Obs: Caso a atividade não esteja em conformidade com a Lei, o imóvel não poderá ser regularizado.

MÓDULO C – REGULARIZAÇÃO CADASTRAL DO PROFISSIONAL PARA TER ACESSO AO SISTEMA APROVAÇÃO DIGITAL:

O profissional responsável técnico pela regularização está com a ativa e regularizada junto à Prefeitura Municipal de Campo Grande e Já possui acesso ao sistema de aprovação digital



ORIENTAÇÕES SOBRE PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS DOS TERMO DE REFERÊNCIA PARA A EMISSÃO DA CARTA DE HABITE-SE DE REGULARIZAÇÕES

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E GESTÃO URBANA
SUPERINTENDÊNCIA DE FISCALIZAÇÃO E GESTÃO URBANA
GERÊNCIA DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE URBANÍSTICO

- **Nota 6:** Para abertura e verificação da situação cadastral entrar em contato com o setor responsável: SEFIN (Secretaria Municipal de Finanças) – Telefone: 4042-0581 (Ramal 3068 / 3069)
- Atendimento presencial na Central de atendimento ao cidadão (CAC) – Senha L

Para esclarecer dúvidas sobre :

- Abertura de inscrição municipal;
- Cadastro de senha para o acesso à Plataforma de Aprovação Digital;

Abertura de processos na Plataforma de Aprovação Digital. Para maiores esclarecimentos quanto ao sistema de aprovação digital, fazer download do Guia no Link abaixo:

<https://www.campogrande.ms.gov.br/semadur/sec-downloads/guia-para-utilizacao-das-plataformas-aprovacao-digital-e-alvara-imediato/>

- A abertura do processo se dará pelo sistema de Aprovação Digital.

<https://www.campogrande.ms.gov.br/semadur/sufgu-teste/sistema-de-aprovacao-habites/>

- Os arquivos padrão do habite-se legal estão disponíveis no link abaixo:

<https://www.campogrande.ms.gov.br/semadur/documentos-modelo-gfur/>

MÓDULO D – ANÁLISE QUANTO AO TÍTULO DO PROJETO A SER APRESENTADO NA REGULARIZAÇÃO

Baseado em toda a pesquisa documental e cadastral realizada anteriormente pelo profissional, os títulos Possíveis para preenchimento no carimbo da prancha são:

- Regularização de Edificação – Aplica-se quando foi constatado que o imóvel não possui nenhuma carta de habite-se e nunca teve projeto aprovado com alvará de construção emitido;
- Regularização com Substituição de Projeto Aprovado através do Processo nº xxxxx - Quando o imóvel possui um alvará de construção expedido anteriormente, mas que será cancelado por este.
- Regularização de Acréscimo de Edificação - Quando parte do imóvel já possui alguma Carta de Habite-se expedida anteriormente, mas a solicitação atual refere-se aos acréscimos que precisam ser regularizados
- Regularização de Acréscimo de Edificação com Substituição de Projeto Aprovado pelo Processo nº xxxxx - Quando o imóvel possui um alvará de construção e uma Carta de Habite-se expedidos anteriormente, mas a solicitação atual refere-se aos acréscimos que precisam ser regularizados.